

DSP maritime Corse :

Une décision de 217 pages

La Commission Européenne vient de publier sa décision du 26 novembre 2024 concernant la desserte maritime de la Corse¹ entre 2023 et 2030 (en fait les DSP). Cette publication fait suite à celle, opérée il y a plus d'un an², du communiqué annonçant sa décision. Une longue période donc sur laquelle il est autorisé de s'interroger. Il reste que cette publication de 217 pages et 1159 paragraphes numérotés mérite qu'on s'y penche, ne serait-ce que pour comprendre l'état actuel si ce n'est du droit européen, mais de son application par la Commission Européenne, et pour examiner les thèses des parties prenantes (pouvoirs publics français, compagnies, Commission).

La première impression que l'on peut avoir, c'est celle, une fois encore, de l'extrême densité et complexité des documents de ce type, même si les thèmes principaux étudiés sont nombreux (une douzaine environ), et celle, d'une analyse finalement plus juridique qu'économique - nous y reviendrons.

6 GRIEFS DE CORSICA FERRIES REPOUSSÉS

Le premier constat que l'on peut faire, c'est que les six griefs retenus par Corsica Ferries ont été repoussés par la Commission, sans grande hésitation, ce dont s'est félicité l'exécutif corse.

Pour elle, les DSP ne sont pas des aides illégales (SIEG, conforme aux règles européennes), il n'y a pas de surcompensation, il n'y a pas de distorsion de concurrence, le choix de Marseille est justifié, les offres concurrentes ne sont pas irrégulières³, et enfin la procédure n'a pas été biaisée.

Donc, formellement, selon la Commission, les arguments juridiques de la Corsica Ferries tombent tous.

Derrière le droit, il y a de l'économie

Il reste cependant à la lecture des points qui méritent quelques commentaires.

Commençons par livrer des remarques qui nous semblent devoir être faites à la lecture de la décision.

L'analyse économique livrée par la collectivité territoriale, s'agissant de l'organisation des transports avec le continent français, ne resitue pas totalement celle-ci dans le contexte

¹ https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20262/SA_101557_334.pdf

² Qui a fait dire à l'exécutif corse : « La décision adoptée par la Commission européenne en date du mardi 26 novembre 2024 au sujet des DSP 2023-2030 est une victoire importante pour la Corse et les Corses. » (rapport 2024/E4/349)

³ du moins considère-t-on que Corsica Ferries n'a pas la capacité de le prétendre ayant été elle-même candidate irrégulière

plus large du transport avec le continent français et italien⁴. Cela a assez peu d'importance (15 % du fret roulier intéressant la Corse⁵), mais devrait en toute logique figurer dans l'analyse.

La discussion sur l'analyse de la collectivité de Corse met bien en évidence les limites des enquêtes menées, et pose d'emblée un certain nombre d'interrogations relatives aussi bien à la capacité portuaire (Toulon) et son calcul, et au choix de ne pas étudier de solution ayant recours à de purs navires RoRo. Tranchées un peu vite, ces questions nous semblent pourtant économiquement pertinentes.

INCOMPLÉTUDE

L'analyse de la plainte de Corsica Ferries, fait ressortir, de sa part, une série de griefs, dont certains comme ceux relatifs à la *substituabilité* des ports nous semblent désormais relever d'un combat plus ou moins d'arrière garde.

De même, la question des *coûts routiers* peut difficilement échapper à la mécanique d'utilisation des prix de revient du « CNR⁶ » faute de données statistiques spécifiques fournies ou d'un vrai travail de simulation. Les éléments cités par la Commission (débat sur les longueurs retenues des véhicules, coûts pris en compte, distance supplémentaire..) mettent en évidence la limite même de l'analyse de la Commission, qui, faute d'analyse indépendante, voire pluraliste, est contrainte de distribuer de bons ou de mauvais points qui seront probablement discutés.

De telles divergences ne devraient pas, de notre point de vue, être tranchées par la Commission Européenne ou même un tribunal, mais un processus ouvert d'évaluation socio-économique.

De même, et nous l'avons déjà souligné, le débat sur la « *défaillance du marché* », et la posture prise par les compagnies titulaires in fine des DSP consistant à dire « *pas de compensation - pas de service* », mériteraient un débat sans doute moins hâtivement tranché, et là aussi une évaluation socio-économique indépendante.

Enfin, les questions soulevées autour du seuil de 12 passagers, voire sur les conflits d'intérêt entre chargeurs et la Corsica Linea sont sans doute traités de manière trop formelles, ce qui ne préjuge en rien de la conclusion.

On se trouve donc devant un débat socio-économique que l'on finit par trancher juridiquement, sans qu'une évaluation socio-économique pluraliste et contradictoire n'éclaire ni le débat, ni la décision de la Commission.

Sur ces derniers points on touche aux limites, de notre point de vue, à la légitimité de la commission à trancher des débats en réalité essentiellement économiques.

⁴ Encore que d'amples développements l'évoquent, par exemple au paragraphe 706 : « *De la sorte, la Commission constate que les mesures sont susceptibles de renforcer la position de Corsica Linea et de La Méditerranée par rapport aux entreprises de transport maritime concurrentes dans l'Union européenne et, ce faisant, risquent de fausser la concurrence.* »

⁵ A titre tout à fait indicatif, l'offre sur Livourne-Bastia de Corsica Ferries est significative avec 300 à 350 rotations par an, complétée par Moby Line en période estivale. La capacité fret opérationnelle est donc significative mais fortement impactée par la saisonnalité du trafic passagers.

⁶ Comité National Routier : <https://www.cnr.fr/>

Il n'est pas certain par ailleurs qu'une étude spécifique ait été menée en tenant compte de l'organisation spécifique des transports de et vers les ports de Marseille et Toulon. La Commission ne donne pas d'information permettant d'en juger.

L'ÉVALUATION DE LA COMPENSATION VERSÉE

La question de la méthode d'évaluation de la « *compensation* » aurait mérité également autre chose qu'une analyse formelle.

En effet, la méthode du « *coût net évité* ⁷ » était parfaitement adaptée et applicable. Il reste qu'en arguant *du tout ou rien*, les compagnies estimaient impossible d'appliquer cette méthode, ce que la Commission n'a pas contesté. Il est de notre point de vue discutable que les compagnies titulaires des anciennes DSP soient in fine celles qui déterminent si il existe ou non une offre privée « hors DSP », et que la Commission s'en tienne là.

De même la discussion sur les plus values latentes en matière de navires nous semble être close un peu vite.

Ces deux questions ont manifestement des réponses autres que de principe, faisant appel au calcul économique.

On pourra pour autant relever un certain nombre de remarques de la Commission sans vraie conséquence comme celle consistant à dire que les aides ont été illégalement mises en oeuvre, mais demeurent compatibles avec le marché intérieur⁸.

Conformité au droit ou recherche de l'efficacité économique et sociale ?

Devant une telle masse d'arguments évoqués - difficiles à traiter en totalité -, on peut raisonnablement se demander si cette recherche exclusive de la conformité au droit de compensations octroyées à hauteur de 853,6 millions d'euros, est suffisante, ou si l'examen formel de cette conformité est satisfaisante.

Qu'on reconnaisse l'existence d'un *besoin réel de service public*, par exemple, mériterait sans doute un test plus approfondi, ne serait-ce que pour examiner concrètement quelles sont les possibilités pour le satisfaire.

Ce qui pose d'ailleurs la question du périmètre du service public qui lui aussi dépend, de notre point de vue, de la stratégie choisie pour répondre aux besoins.

LA COMMISSION ET LE POLITIQUE

Mais de toute évidence cela ne rentre pas dans les prérogatives de la Commission. Il est en effet étonnant - compte tenu de l'approche exclusivement juridique de part et d'autre⁹ - que personne ne s'interroge sur le contenu du cahier des charges¹⁰ et de ses conséquences sur le montant de la compensation.

⁷ On compare en effet dans ce cas : Calculer le «coût net évité» deux coûts : celui avec et celui sans OSP. En fait on a d'une part la différence entre coûts et recettes, et de l'autre la différence entre les coûts évités et les recettes perdues.. tout ceci en intégrant un bénéfice raisonnable.

⁸ « *Les aides d'État, visées au paragraphe 1 et illégalement mises à exécution par la France en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont compatibles avec le marché intérieur aux termes de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.* »

⁹ Nous visons là les diverses parties prenantes.

¹⁰ La commission rappelant que les états membres ont une large marge d'appréciation des moyens !

Personne in fine n'examine les DSP au regard de leurs coûts et avantages socio-économiques pour la collectivité comparativement à ceux résultant d'autres cahiers des charges ou d'autres organisations possibles. Le principe de l'éclairage des choix publics est en effet de comparer des scénarios possibles à une référence (ici l'absence de DSP.). Le choix de la Commission de ne pas traiter de ces questions est cohérent par rapport au droit européen, mais en trace les frontières.

L'EXIGENCE D'ÉVALUATION TRANSPARENTE, CONTRADICTOIRE ET PLURALISTE AU PREMIER PLAN !

Nous touchons en effet là les limites de l'exercice. En application du droit formel la Commission cherche à vérifier l'absence de distorsions et d'aides illégales. Au fond, elle n'est nullement juge du contenu du service public et de son cahier des charges mais essentiellement de la réalité¹¹ d'un besoin, dont la définition relève des pouvoirs publics nationaux (ici la Collectivité Territoriale), et d'une procédure conforme au droit européen. Dès lors, au fond, le contenu socio-économique du besoin n'a qu'à être quantitativement justifié, de même - dans une certaine mesure¹² - que la carence de l'offre. Nul besoin de justifier de l'efficacité du contenu d'une DSP, mais seulement de sa conformité au droit.

Après tout cela renforce l'importance du débat politique - ce qui est une bonne nouvelle - et de son éclairage par l'évaluation socio-économique des stratégies préconisées. Ce qui remet au premier plan l'exigence d'évaluation transparente, contradictoire et pluraliste.

P.S.

¹¹ Autrement dit c'est le politique qui désigne le besoin, mais doit démontrer l'existence de sa « non satisfaction ». On comprend qu'un système marqué par le « service public » depuis des décennies - en fait depuis, avec des interruptions, 1829 au moins - ait du mal à mesurer ce que serait la carence d'offre en l'absence de DSP.

¹² Dans la mesure où cette carence ne découle pas d'une vraie étude du marché.